

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE ITUPIRANGA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800244-82.2022.8.14.0025

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO: MARIA APARECIDA COSME MARACAIPE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE OLIVEIRA FARIAS

Direito do consumidor. Apelação cível. Consórcio. Carta de crédito contemplada. Atraso na liberação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por consorciada contemplada. A sentença condenou a administradora ao pagamento de R\$ 7.000,00 a título de danos morais e extinguiu sem resolução de mérito o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto.

2. **Fato relevante.** A autora foi contemplada em 28/08/2018 e teve sua carta de crédito liberada apenas em 23/11/2022, configurando atraso de aproximadamente quatro anos. O pagamento inicial foi devolvido por erro no cadastro bancário (código 019 ao invés de 001 do Banco do Brasil).

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na liberação da carta de crédito consorcial, por erro no repasse bancário, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil da administradora; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se excessivo, à luz dos parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

4. O contrato de consórcio é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC.

5. O atraso de cerca de quatro anos na liberação da carta de crédito, sem justificativa plausível e sem demonstração de culpa exclusiva da consorciada, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar.

6. A recusa injustificada à liberação do crédito contemplado viola a legítima expectativa do consumidor e configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo excessivo o valor de R\$ 7.000,00 diante dos parâmetros jurisprudenciais, impondo-se sua redução para R\$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para diminuir a indenização por danos morais para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: "1. A administradora de consórcio responde objetivamente por falha na prestação do serviço, quando não libera a carta de crédito contemplada por erro no processamento da transação bancária, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor. 2. A indenização por danos morais decorrente de atraso injustificado na

liberação de carta de crédito deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva em comparação com casos análogos."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 14, §3º, II; CPC, arts. 485, VI, 487, I, 932, III; CC, art. 389, parágrafo único; art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1020183-55.2022.8.26.0114, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 15.07.2024; TJSP, AC nº 1000369-94.2020.8.26.0286, Rel. Des. Achile Alesina, j. 12.04.2022; TJPR, APL nº 0027156-54.2015.8.16.0021, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, j. 24.05.2018.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por MARIA APARECIDA COSME MARACAIPE, julgou procedente o pedido indenizatório, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), e extinta sem julgamento de mérito a obrigação de fazer por perda superveniente do objeto.

BREVE RETROSPECTO

Na petição inicial (ID. 20682312), a autora MARIA APARECIDA COSME MARACAIPE narrou que iniciado o procedimento para liberação do valor da carta de crédito contemplada, foi informada sobre o pagamento em 17/12/2020. Contudo, em consulta ao seu banco, foi surpreendida com sua conta sem o respectivo valor.

Após várias tentativas para saber o que aconteceu, soube que o valor havia sido pago e devolvido para a requerida, por erro nas informações prestadas no momento da transação, quanto ao cadastro do número do Banco do Brasil, que é 001, mas constou 019.

Alegou que a requerida negou o pedido de pagamento da carta contemplada, sem prestar nenhuma informação ao consumidor, requerendo a condenação em obrigação de fazer, consistente na liberação do valor e indenização por danos morais, no montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA apresentou contestação (ID nº 20682325) na qual arguiu, preliminarmente, ausência de interesse de agir.

No mérito, alegou que realmente houve o retorno do valor para a administradora, mas que isso aconteceu por inconsistências na conta bancária da consorciada, como bloqueio realizado pelo próprio banco ou ausência de margem para recepcionar toda a quantia.

Sustentou que diligenciou de diversas formas para regularização da conta e consequente restituição do numerário, o que apenas foi solucionado em 23/11/2022, quando restituiu a quantia atualizada, no total de R\$ 48.757,28 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos). Defendeu a culpa exclusiva do consumidor e a inexistência de dano moral

e material.

Após regular instrução processual sobreveio SENTENÇA (ID. 20682346) com o seguinte dispositivo:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015, julgo PROCEDENTE a presente ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais para a requerente, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo INPC a contar da presente sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

E sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação com relação ao pedido de obrigação de fazer, uma vez que houve o pagamento do crédito, havendo, portanto, a perda superveniente do objeto.

Em razão da sucumbência, arcará a parte requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono da requerente, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 2º, I e IV do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e archive-se.

Publique-se. Registre-se Intime-se. Cumpra-se.

Itupiranga/Pa, 18 de abril de 2024.

ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA

Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA

Inconformado, CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID nº 20682347).

No mérito, SUSTENTA a culpa exclusiva da consumidora pelas inconsistências nos dados bancários fornecidos e a inexistência de danos morais passíveis de indenização, argumentando que se tratou de mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente a excessividade do quantum indenizatório fixado pela sentença recorrida.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO

Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V, alínea "a", do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas a apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. Referida previsão está disciplinada no art. 133 do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, § 1º, do CPC:

"Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante."

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, sem deixar de observar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização expressa no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal reside na legalidade da condenação por danos morais imposta à administradora de consórcio em razão do atraso injustificado na liberação da carta de crédito à consorciada contemplada

No caso em exame, restou incontroverso que a autora/apelada foi contemplada em 28/08/2018 e que o pagamento do crédito somente ocorreu em 23/11/2022, configurando atraso injustificado de aproximadamente quatro anos. A apelante não logrou demonstrar que o atraso decorreu de culpa exclusiva da consumidora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

O contrato de consórcio constitui relação de consumo sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º do referido diploma legal.

Dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor que: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade das administradoras de consórcio é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, cabendo ao fornecedor demonstrar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais:

"Contrato de consórcio de automóvel - Contemplação - Recusa na liberação da carta de crédito em razão de pendência de documentos - Aplicação da legislação consumerista (artigos 2º, 3º e 29 do CDC)- Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC)- Teoria do risco do empreendimento – Falha na prestação do serviço evidenciado – Abusividade na recusa da liberação da carta de crédito à requerente – Recusa injustificada de liberação de carta de crédito contemplada - Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprar justificativa hábil para tal recusa e demora na liberação." (TJSP. Apelação Cível nº 10201835520228260114. Rel. Des. Francisco Giaquinto. Julgado em 15/07/2024. Publicado em 15/07/2024)

Diante do quadro probatório delineado nos autos, restou demonstrado que houve **falha na prestação do serviço** pela administradora do consórcio, ora apelante, consubstanciada no atraso injustificado de quase quatro anos entre a data da contemplação da autora/apelada e a efetiva liberação do crédito consorcial.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

A recusa injustificada na liberação de carta de crédito de consórcio contemplado configura mais que mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável pela frustração da legítima expectativa do consumidor.

Nesse sentido, os Tribunais pátrios têm decidido:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER COM DANOS MORAIS – Consórcio de imóvel – R. sentença de parcial procedência – Recurso do réu e do autor. [...] RECURSO DO AUTOR – Pretensão pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais - Possibilidade – Legítima expectativa do autor em adquirir bem imóvel frustrada - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento." (TJSP. AC nº 10003699420208260286. Rel. Des. Achile Alesina. Julgado em 12/04/2022. Publicado em 12/04/2022)

DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa e de baixa renda deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado

Embora seja procedente a condenação por danos morais, o valor fixado pela sentença recorrida mostra-se excessivo diante dos parâmetros jurisprudenciais consolidados para casos análogos, deste modo reduzo a indenização de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER COM DANOS MORAIS – Consórcio de imóvel – R. sentença de parcial procedência – Recurso do réu e do autor. RECURSO DO RÉU – Recusa de liberação da carta de crédito de cota contemplada - Alegação de que houve a recusa, pois, não houve o preenchimento de requisitos contratuais pelo autor no que se refere a garantia complementar em razão das parcelas vincendas – Impossibilidade – E-mails apresentados nos autos que demonstram que a recusa na liberação do crédito contemplado se deu em razão de pendências empresariais, nada se relacionando à pessoa física do autor – Recusa injustificada - Liberação da carta de crédito corretamente determinada – Precedente da Câmara – Sentença mantida – Recurso não provido. RECURSO DO AUTOR – Pretensão pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais - Possibilidade – Legítima expectativa do autor em adquirir bem imóvel frustrada - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento - 'Quantum' arbitrado em R\$ 5 .000,00 – Correção da publicação do acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros da citação – Sucumbência alterada - Sentença reformada – Recurso provido.

Dispositivo – Recurso do réu não provido e Recurso do autor provido.

(TJ-SP - AC: 10003699420208260286 SP 1000369-94.2020 .8.26.0286, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 12/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO . NEGATIVA INJUSTIFICADA. DESÍDIA DA ADMINISTRADORA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. ART . 6º, INC. III, DO CDC. ABUSIVIDADE. DANO MORAL . QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA. MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE . SÚMULA 410/STJ. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . Em que pese cominada multa pela decisão de antecipação da tutela, proferida após a contestação e antes da sentença, é possível ao obrigado arguir sua inexigibilidade por ausência de intimação pessoal na apelação interposta contra a sentença que o condena ao pagamento, porque "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp nº 1.333.988/SP - Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – 2ª Seção - DJe 11-4-2014) . 2. Demonstrado atendimento desidioso da administradora de consórcio, quanto a análise da documentação para liberação do crédito, pelo consorciado contemplado, e a negativa em proceder a a liberação da carta de crédito respectiva, deve ser mantida a sentença determinando a liberação do valor. 3. Comprovado o inadimplemento voluntário da obrigação de liberação de carta de crédito ao consorciado, o valor devido está sujeito a incidência de correção monetária e juros de mora, sob exclusiva responsabilidade da administradora do consórcio (art . 389 /CCB). 4. A omissão ou recusa desmotivada ou injustificada, da administradora de consórcio em liberar o crédito do consorciado contemplado, impondo-lhe o constrangimento de ser notificado para pagamento do preço de veículo adquirido, que deveria ser pago justamente com esse valor, configura dano moral suscetível de indenização. 5 . O valor da indenização devida pelo dano moral causado, ante a omissão do administrador de consórcio em liberar o crédito do consorciado contemplado, deve ser mantida no valor fixado pela sentença (R\$ 5.000,00) quando se situa próximo do valor correspondente ao crédito em questão, por não se mostrar excessivo, cumprindo sua finalidade pedagógica e compensatória. 6. A cobrança de multa cominada pelo não cumprimento de obrigação, exige a prévia a intimação do obrigado, nos termos da Súmula 410/STJ . 7. Apelação Cível à que se dá parcial provimento. ACÓRDÃO (TJPR - 17ª C.Cível - 0027156-54 .2015.8.16.0021 - Cascavel - Rel .: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 24.05.2018)

(TJ-PR - APL: 00271565420158160021 PR 0027156-54 .2015.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 24/05/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2018)

Destarte, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a finalidade pedagógica e compensatória da indenização, afigura-se impositiva a redução do quantum

indenizatório para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do evento lesivo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora conforme art. 406, §1º, do Código Civil, desde a citação, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que não se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora